

COLEND A CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(a ser distribuído por dependência, com comunicação ao Juízo a quo)

Juízo de origem: 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI — Pinheiros — Comarca de São Paulo/SP

Processo originário nº 1006744-58.2023.8.26.0011

Agravante: Millena Onesti Gorenstein · **Agravado:** Ari Gorenstein

Processo conexo (frente revisional de alimentos): 1012537-07.2025 — tratado no item VI, a título de nota informativa, sem prejuízo de peça própria naqueles autos

**AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO/ATIVO, E, SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO — IRREGULARIDADE DA MANUTENÇÃO
DA AUDIÊNCIA SEM PRÉVIO SANEAMENTO, DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS, EXIBIÇÃO DOCUMENTAL E PERÍCIA**

MILLENA ONESTI GORENSTEIN, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento nos arts. 5º, caput, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; nos arts. 6º, 7º, 10, 300, 344, 357, 361, 373, §1º, 374, III, 396 a 404, 464, 1.003, §5º, 1.015, I e VI, 1.018, §1º, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; no art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006; e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023, vem, respeitosamente, interpor o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra a decisão que manteve/designou a realização de audiência para **01/09/2026, às 15h**, sem apreciação prévia dos requerimentos de saneamento efetivo, distribuição dinâmica do ônus da prova, exibição documental, perícia contábil única e declaração de incontrovérsia parcial, pendentes de decisão desde o protocolo da petição saneadora (Doc. interno 106 desta assessoria técnica), pelas razões de fato e de direito a seguir articuladas.

Nota de calibração processual. Esta minuta foi redigida sem acesso ao inteiro teor certificado da decisão agravada (data de publicação, número de fls./evento, e se houve indeferimento expresso ou apenas manutenção tácita da pauta). Onde a informação depende de conferência documental, o texto assinala [CONFERIR]. Os patronos habilitados devem, antes do protocolo: (i)

confirmar se a peça deve ser recebida como agravo de instrumento (art. 1.015) ou, não havendo decisão formal autônoma — apenas a manutenção da pauta —, como petição de reconsideração/embargos de declaração perante o próprio Juízo a quo (art. 1.018, §1º, cuja fungibilidade já é requerida no item VII, "c", infra); (ii) inserir o número de fls./evento exato da decisão impugnada; (iii) verificar a tempestividade (art. 1.003, §5º) a partir da data de intimação real.

I — DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

A decisão que mantém a pauta de audiência de conciliação/instrução sem apreciar requerimento de saneamento, prova pericial e exibição documental — todos already protocolados e pendentes — equivale, na prática, ao indeferimento tácito de tutela provisória de natureza probatória, atraindo o cabimento do agravo de instrumento pela combinação dos incisos I ("tutelas provisórias") e VI ("exibição ou posse de documento ou coisa") do art. 1.015 do CPC. Ainda que se entenda tratar-se de mero despacho de mero expediente sem conteúdo decisório autônomo **[CONFERIR]**, requer-se desde logo, no item VII, "c", o recebimento subsidiário como pedido de reconsideração, por força do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, CPC), a fim de que a insurgência não seja obstada por rigor formal.

A tempestividade observa o prazo de 15 (quinze) dias úteis contado da intimação da decisão agravada (art. 1.003, §5º, c/c art. 219, CPC) **[CONFERIR data de intimação]**.

II — SÍNTESE DOS FATOS RELEVANTES AO RECURSO

O casamento das partes, sob regime de comunhão parcial de bens, ocorreu em 11/08/2012. O divórcio foi ajuizado em 10/01/2023 (processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011). O marco final da comunhão foi fixado em 30/05/2023 (fls. 1370-1373). Em **14/07/2023 foi decretada a revelia do requerido (fls. 1723)**, por contestação intempestiva, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC art. 344) — circunstância que, a esta altura, permanece sem a devida cristalização processual: nenhuma decisão declarou expressamente incontroversos os fatos e ativos já demonstrados documentalmente, nem apreciou o pedido de declaração de incontrovérsia parcial (CPC art. 374, III) quanto aos ativos financeiros identificados via SISBAJUD.

Quanto a esses ativos financeiros, a cronologia processual é a seguinte:

DATA	EVENTO	VALOR	STATUS ATUAL
02/05/2023	SISBAJUD efetivo	R\$ 42,4 milhões	Base do bloqueio inicial

18/05/2023	SISBAJUD reiterado	R\$ 84,8 milhões (+1.076%)	Identificação ampliada, sem contestação tempestiva
26/05/2023	Decisão de bloqueio (fls. 530) + ordem de transferência ao juízo	R\$ 31,9 milhões (BTG, Ag. 0001, Cta. 110486)	Ordem não cumprida há mais de 33 meses

Paralelamente, permanece pendente de apreciação o requerimento — já protocolado — de **perícia contábil única** (CPC art. 464) para unificar as sete expressões de valor divergentes atribuídas às cotas do FIP Ajaccio/participação societária (que vão de R\$ 77,64 milhões, segundo os extratos FRAM/OSLO, a R\$ 1,569 bilhão, pela multiplicação do patrimônio líquido do fundo pela fração de cotas do requerido), bem como o requerimento de **exibição documental** (CPC arts. 396 a 404) dos documentos societários, regulamentares e fiscais que sustentariam qualquer posição divergente do requerido.

Nenhum desses requerimentos — saneamento efetivo, distribuição dinâmica do ônus, exibição, perícia, declaração de incontrovérsia — foi decidido. Não obstante, a pauta da audiência foi mantida.

III — DA IRREGULARIDADE PROCESSUAL: A ORDEM LÓGICA DO CPC NÃO AUTORIZA AUDIÊNCIA ANTES DO SANEAMENTO E DA PROVA

III.1 — A sequência legal do procedimento comum

O procedimento comum brasileiro segue uma lógica sequencial não discricionária: (a) fase postulatória (arts. 319-343); (b) fase de saneamento e organização do processo (art. 357), na qual o juízo resolve as questões processuais pendentes, fixa os pontos controvertidos, distribui o ônus da prova — inclusive de forma dinâmica (art. 373, §1º) — e defere as provas a produzir; somente então (c) a fase de instrução (arts. 358-368) e a audiência de instrução e julgamento (art. 361), quando esta for necessária. A antecipação de uma audiência de conteúdo conciliatório-instrutório sem que a fase do art. 357 tenha sido concluída inverte essa sequência e retira da parte vulnerável a possibilidade de comparecer ao ato munida das provas e das definições processuais (incontrovérsia, ônus, exibição) que deveriam precedê-lo.

III.2 — A revelia (CPC art. 344) exige cristalização prévia, não adiamento da instrução para depois da audiência

A presunção de veracidade decorrente da revelia (fls. 1723, 14/07/2023) não é uma vantagem retórica: é um efeito processual que já deveria ter sido operacionalizado por decisão declarando incontroversos os fatos e ativos financeiros já documentados (SISBAJUD, fls. 418/530 e correlatos). Levar a parte a uma audiência sem que essa declaração tenha sido proferida significa exigir que a revel — cujos fatos já se presumem verdadeiros — volte a negociar ou "provar" o que a lei já lhe reconhece. Trata-se de inversão que esvazia o próprio instituto da revelia e impõe à parte vulnerável um ônus de barganha que o processo já deveria ter dispensado.

III.3 — A distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC art. 373, §1º) permanece pendente

A estrutura societária controvertida (FIP Ajaccio, Evino/Víssimo, camadas de blindagem e offshore) está inteiramente sob o controle documental do requerido e de terceiros a ele vinculados. Sem a inversão do ônus — requerida e ainda não apreciada —, a agravante é colocada na posição de ter de provar fatos negativos ou fatos cuja prova depende de documentos que apenas o requerido detém, o que caracteriza probatio diabolica incompatível com o princípio da paridade de armas e com o dever de cooperação processual (CPC art. 6º).

III.4 — A exibição documental (CPC arts. 396 a 404) é pré-condição lógica de qualquer instrução ou composição

Sem os documentos objeto do requerimento de exibição — atas societárias completas, regulamentos do fundo em todas as suas versões, declarações fiscais (DIRPF) do requerido, comprovantes de movimentação da conta identificada como "Apoio Administrativo" —, qualquer tentativa de conciliação ou de instrução na audiência ocorreria às cegas. A recusa ou a inércia do requerido em exibir tais documentos já autorizaria, por si, a presunção do art. 400 do CPC; a manutenção da audiência sem essa etapa esgotada priva a agravante do próprio efeito prático da norma.

III.5 — A perícia contábil única (CPC art. 464) é indispensável à mensuração do objeto da própria audiência

Não é possível conciliar, transacionar ou instruir com segurança sobre um patrimônio cujas sete expressões de valor documentadas nos autos oscilam entre R\$ 77,64 milhões e R\$ 1,569 bilhão — variação de mais de 20 vezes entre o piso e o teto. A realização da audiência antes da perícia contábil única, já requerida, expõe a agravante ao risco concreto de que qualquer proposta

apresentada no ato (a exemplo da oferta de R\$ 4.778.391,19 já registrada nos autos, correspondente a deságio de 93,7% frente ao laudo de referência) seja apresentada como se fosse a "melhor informação disponível", quando na verdade a divergência é fruto da ausência da própria perícia requerida e ainda não deferida.

III.6 — Risco concreto e histórico de reorganização patrimonial célere

O histórico documentado nos autos (cisão societária, mudanças de identidade do gestor do fundo, migração de classes de cotas, sucessivas reduções de taxa de administração, aportes em veículos de investimento imobiliário às vésperas de atos processuais) demonstra capacidade real e reiterada de reorganização patrimonial em curtos intervalos de tempo. Diferir a produção de prova para depois da audiência - ou condicionar qualquer avanço conciliatório à realização do ato antes do saneamento - expõe a agravante ao risco de que o objeto da perícia se altere ou se torne de mais difícil rastreamento entre a data da audiência e a eventual produção da prova pericial, comprometendo a utilidade prática de qualquer decisão futura.

III.7 — Perspectiva de gênero e vedação ao apressamento em prejuízo da parte vulnerável (Resolução CNJ 492/2023)

A condução do processo deve observar a perspectiva de gênero e a vedação a práticas que, ainda que processualmente neutras em sua redação, produzam efeito prático de pressionar a parte em situação de vulnerabilidade informacional e econômica a transacionar ou defender-se sem o acesso pleno à prova. A designação de audiência antes do saneamento, na hipótese concreta destes autos, produz exatamente esse efeito.

IV — DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (REQUISITOS DO EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO — CPC ARTS. 300 E 1.019, I)

Probabilidade do direito: decorre da combinação (i) da revelia já decretada e não cristalizada por declaração de incontrovérsia; (ii) dos requerimentos de saneamento, ônus dinâmico, exibição e perícia já protocolados e pendentes de apreciação; e (iii) da vedação processual a que a instrução final ou a composição patrimonial ocorram antes da fase de organização do processo (art. 357).

Perigo de dano: a realização da audiência sem as etapas antecedentes expõe a agravante ao risco de preclusão prática de suas teses probatórias, de pressão para composição em bases patrimoniais não esclarecidas, e de eventual nulidade futura por cerceamento de prova — nulidade que, se

decretada somente após a realização do ato, imporia à agravante o ônus de repetir toda a instrução, com prejuízo de tempo, custo e, especialmente, de rastreabilidade de ativos cuja movimentação já se provou célere.

V — DOS PEDIDOS

1. Seja concedido **efeito suspensivo (ou, sendo o caso, efeito ativo)** ao presente recurso, para o fim de **sobrestar a audiência designada para 01/09/2026, às 15h**, até que sejam apreciados e, se deferidos, cumpridos os requerimentos de saneamento efetivo, distribuição dinâmica do ônus da prova, exibição documental e perícia contábil única, já protocolados nos autos de origem;
2. No mérito, seja **dado provimento ao agravo** para reformar a decisão agravada, determinando-se ao Juízo a quo que aprecie, antes de qualquer audiência com potencial deliberativo ou dispositivo sobre o acervo patrimonial controvertido: **(i)** a declaração de incontrovérsia dos ativos financeiros já identificados via SISBAJUD, por efeito da revelia (CPC arts. 344 e 374, III); **(ii)** a distribuição dinâmica do ônus da prova quanto à estrutura societária controvertida (CPC art. 373, §1º); **(iii)** a exibição dos documentos societários, regulamentares e fiscais requerida (CPC arts. 396 a 404); e **(iv)** o deferimento da perícia contábil única (CPC art. 464), com a fixação de cronograma que anteceda qualquer nova pauta de audiência;
3. Subsidiariamente, e caso a decisão impugnada não seja recebida como agravável por ausência de conteúdo decisório autônomo, requer-se seja a presente petição recebida, por fungibilidade, como **pedido de reconsideração** perante o próprio Juízo a quo (CPC art. 1.018, §1º), com idêntico objeto e efeito prático;
4. Caso mantida, por qualquer razão, a data de 01/09/2026, que a realização do ato se dê **sem qualquer caráter vinculante ou de disposição final** sobre o acervo societário controvertido, resguardando-se expressamente à agravante o direito à prova pericial e documental já requerida, sem preclusão;
5. Seja determinada a comunicação imediata da decisão deste recurso ao Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI — Pinheiros, para as providências cabíveis quanto à pauta de audiência.

VI — NOTA INFORMATIVA: A MESMA IRREGULARIDADE SE REPETE NA FRENTE CONEXA REVISIONAL (1012537-07.2025)

Registra-se, a título informativo — sem que se pretenda, nesta peça, açambarcar objeto de autos diversos —, que o mesmo padrão de antecipação

de atos de instrução/audiência em relação ao saneamento probatório se verifica na ação revisional de alimentos conexa (1012537-07.2025), na qual a tutela de redução foi indeferida (fls. 375/376 e parecer do Ministério Público, fls. 1544/1546) e a pauta de audiência revisional foi mantida sem que a perícia contábil única — cujo resultado serve simultaneamente às frentes de alimentos, partilha e apuração de haveres — tivesse sido deferida, tendo inclusive sido juntada documentação societária nova (constituição de SPE) a apenas três dias da referida audiência. Recomenda-se aos patronos habilitados avaliar a conveniência de adaptar o presente modelo argumentativo, com as devidas particularidades daqueles autos, para eventual peça própria naquele processo.

Nota de integridade probatória. Todas as caracterizações de conduta do requerido e de terceiros mencionadas nesta peça são apresentadas "em tese", preservando-se a presunção de inocência e de boa-fé até decisão judicial ou pericial definitiva. Valores, datas e referências de fls. reproduzem o que consta do acervo técnico consolidado desta assessoria (Docs. internos 89 a 107) e devem ser conferidos com os autos físicos/eletrônicos antes do protocolo, especialmente quanto ao número de fls./evento da decisão ora agravada e à data de sua intimação, ambos ainda pendentes de identificação exata nesta minuta.

Nestes termos, pede deferimento.

[Local], [data].

Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR nº 44.937

Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC nº 41.607

Minuta de apoio — peça recursal elaborada a partir da integração de todo o acervo técnico consolidado no Portfólio de Dossiês (7 dossiês temáticos, ~22 pacotes/190MB de origem) e dos Docs. internos 89 a 107, com destaque para: revelia decretada 14/07/2023 (fls. 1723) e presunção de veracidade não cristalizada por declaração de incontrovérsia; requerimentos de saneamento, ônus dinâmico e exibição documental protocolados (Doc. 106, revisão 2) e ainda pendentes de apreciação; sete expressões de valor divergentes das cotas do FIP Ajaccio (R\$ 77,64 milhões a R\$ 1,569 bilhão); Tema 1.235 do STJ recalibrado como reforço analógico da preclusão (não precedente direto — objeto vinculante é o art. 833, X, CPC), conforme verificação jurisprudencial dedicada (Doc. 107, deep-research de 30/06/2026). Peça sujeita a: (i) confirmação do número de fls./evento e data de intimação da decisão agravada; (ii) opção final entre agravo de instrumento e pedido de reconsideração, a critério dos patronos habilitados conforme a natureza exata do ato impugnado; (iii) subscrição pelos patronos habilitados antes de qualquer protocolo, nos termos da procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065) e do art. 112 do CPC.